

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3577/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ  
สูงสุด

นาย พิเชฐ ศักดิ์ศรี

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 22

ป.วิ.อ. มาตรา 193, มาตรา 216

ปัญหาที่จำเลยฎีกาขึ้นมาว่า ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกระหว่างอุทธรณ์ฎีกาโดยคิดหักวันที่จำเลยถูกคุมขังมาแล้วให้ไม่ถูกต้องนั้นเป็นปัญหาในชั้นบังคับคดี เมื่อมิใช่เป็นการฎีกาโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองที่พิพากษาว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องโจทก์ว่าไม่ถูกต้องแต่ประการใดจึงเป็นเรื่องที่จำเลยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามลำดับชั้นศาล หากจำเลยเห็นว่าศาลชั้นต้นหักวันที่ถูกคุมขังก่อนศาลพิพากษาออกจากโทษจำคุกตามคำพิพากษาไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 22 แล้วก็ชอบที่จะยื่นคำร้องคัดค้านโดยขอให้ศาลชั้นต้นแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน หากศาลชั้นต้นมีคำสั่งเป็นประการใดแล้วจำเลยจึงจะใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาต่อมาได้เป็นลำดับ การที่จำเลยยกปัญหาดังกล่าวขึ้นมาฎีกาและศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกามานั้นเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268, 341, 83, 91 วรรคกลาง และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืน จำนวน 49,145 บาท แก่ผู้เสียหาย กับนับโทษจำเลยต่อจากโทษจำเลยในคดีตามที่ ระบุมาในฟ้อง

จำเลยให้การรับสารภาพและรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอ ให้นำโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ประกอบด้วย 268, 341, 91 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดต่อกฎหมาย หลายบท ให้ลงโทษตามกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอม เมื่อ จำเลยเป็นผู้ปลอมและใช้จึงให้ลงโทษฐานใช้เป็นจำนวน 3 กระทง กระทงละ 2 ปี รวมโทษจำคุก 6 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 ปี ให้จำเลยชดใช้หรือคืนทรัพย์สินจำนวน 49,145 บาท แก่ผู้เสียหาย และให้นำโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 4344/2536 ของศาลอาญา และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 43/2536 ของศาลชั้นต้น ด้วย วรรคกลาง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามฎีกาจำเลยที่ศาลชั้นต้นส่งรับมาเป็นข้อกฎหมาย ว่า ศาลล่างทั้งสองคิดหักวันที่ถูกคุมขังก่อนศาลมีคำพิพากษาไม่ถูกต้อง โดยจำเลย ถูกคุมขังทั้งสิ้น 667 วันขอให้ศาลฎีกาคิดหักวันที่ถูกคุมขังให้ถูกต้องนั้น เห็นว่าคดีนี้

จำเลยถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมตัวเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2536 พนักงานสอบสวน นำตัวจำเลยมาขอฝากขังต่อศาลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 ในวันเดียวกันจำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน จำเลยจึงถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนรวม 6 วัน ต่อมาวันที่ 11 พฤษภาคม 2536 โจทก์นำคดีมาฟ้องต่อศาล แต่จำเลยหลบหนีศาล ชั้้นต้นจึงออกหมายจับจำเลย ต่อมาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2538 จึงได้ตัวจำเลยมา พิจารณาคดี และศาลชั้นต้นออกหมายขังจำเลยระหว่างพิจารณาในวันดังกล่าว วันที่ 19 พฤษภาคม 2540 ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาคดีนี้ ดังนี้จำเลยจึงถูกคุมขังในระหว่าง พิจารณาของศาลชั้นต้นเป็นเวลา 654 วัน รวมเป็นวันที่จำเลยถูกคุมขังก่อนศาลชั้น ต้นพิพากษาทั้งสิ้น 660 วัน ที่ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกระหว่างอุทธรณ์ฎีกาโดยคิด หักวันที่จำเลยถูกคุมขังมาแล้วให้เพียง 652 วัน จึงไม่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตามปัญหาตามฎีกาจำเลยดังกล่าวนี้เป็นปัญหาในชั้นบังคับคดี ซึ่งมีใช่ เป็นการฎีกาโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองว่าพิพากษาคดีไม่ถูกต้อง แต่ประการใดจึงเป็นเรื่องที่จำเลยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามลำดับชั้นศาลซึ่งหาก จำเลยเห็นว่าศาลชั้นต้นหักวันที่ถูกคุมขังก่อนศาลพิพากษาออกจากโทษจำคุกตามคำ พิพากษาไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 22 แล้ว ก็ชอบที่ จะยื่นคำร้องคัดค้านโดยขอให้ศาลชั้นต้นแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อน หากศาลชั้นต้นมีคำ สั่งเป็นประการใดแล้ว จำเลยจึงจะใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาได้เป็นลำดับต่อมา การที่จำเลย ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นมาฎีกาและศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกานั้นเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกา ไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณะ-สันติ ทักกราล-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ